

1501034-26.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... dele com Palito, na coordenação do tráfico em alguns bairros de Rio Claro. Com a interceptação telefônica, perceberam que ele dominava o tráfico no bairro Santa Eliza, não sendo possível aprofundar quanto ao vínculo com Matheus porque este foi assassinado. No início de abril, a interceptação indicou uma ligação de Stela, amásia de Rhenan, e outra de um usuário chamado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501034-26.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501034-26.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2080705/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 11716642 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2080705 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHENAN FORTE BEZERRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

RHENAN FORTE BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto, no dia 12 de abril de 2021, por volta das 17h, em um matagal no Bairro Jardim Santa Eliza, nesta cidade, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 128 invólucros contendo 470,3 gramas, 96 invólucros com 965,8 gramas, e 840 invólucros com 1696,8 gramas de tetrahydrocannabinol, substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, no dia 5 de janeiro de 2022, na Rua 23, Residencial Santa Eliza, RHENAN FORTE BEZERRA guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 3 tijolos contendo 630,2 gramas, 900 invólucros com 7095,00 gramas, 300 invólucros

com 495,7 gramas e mais 120 invólucros com 75,9 gramas, tudo de tetrahydrocannabinol , substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, no dia 14 de fevereiro de 2022, na Rua 23, Residencial Santa Eliza, RHENAN FORTE BEZERRA guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 3 tijolos contendo 952,4 gramas, 2 invólucros com 751,6 gramas, 21 invólucros com 2285,2 gramas, 98 invólucros com 998,0 gramas e mais 105 invólucros com 82,4 gramas, tudo de tetrahydrocannabinol , substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, houve investigação por policiais civis da DISE local, inclusive com interceptação telefônica, para apurar o envolvimento do denunciado, juntamente com Matheus, vulto Palito, na promoção do tráfico no bairro Santa Eliza. As ligações indicavam que ele era proprietário de quantidade expressiva de drogas, que mantinha enterrada no solo de uma mata fechada próxima ao conjunto habitacional onde residia, sendo apreendida em três ocasiões distintas.

Numa delas, durante cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, foram localizados em sua residência anotações sugestivas de tráfico, além de R\$ 5.070,00 em cédulas diversas.

Notificado (fls. 176), o réu, por seu advogado constituído, ofereceu defesa prévia (fls. 209/210). Recebida a denúncia (fls. 211/214), ouviram-se três testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 246).

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na absolvição por falta de prova, aplicação do redutor legal e de benefícios legais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria dos episódios criminosos narrados na denúncia, tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De se anotar, desde logo, que, muito embora se trate de três apreensões de droga, não houve manifestação ministerial sobre concurso de crimes, pelo que serão analisadas como uma só imputação.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada nos laudos de exame químico toxicológico (fls. 9/11, 92/94 e 110/112), concluindo que as substâncias apreendidas eram tetrahydrocannabinol, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, até porque confessada pelo acusado, quando de seu interrogatório judicial, e corroborada por diversos outros elementos de prova.

A esse respeito, o policial civil Erika Spatti contou em Juízo que participou das investigações desde o início. Houve primeiramente uma busca e apreensão no apartamento dele e na casa que usaria como depósito na droga; nesta teve apreensão, mas não conseguiram vincular a droga a ele. A isso se seguiram muitas denúncias no bairro, do envolvimento dele com Palito, na coordenação do tráfico em alguns bairros de Rio Claro. Com a interceptação telefônica, perceberam que ele dominava o tráfico no bairro Santa Eliza, não sendo possível aprofundar quanto ao vínculo com

Matheus porque este foi assassinado. No início de abril, a interceptação indicou uma ligação de Stela, amásia de Rhenan, e outra de um usuário chamado Edilson, onde fica claro que Rhenan comercializava a droga e a guardava no matagal. Por isso é que fizeram diligências na mata do bairro e localizaram a droga enterrada em tambor. Logo após essa primeira apreensão, novos telefonemas entre ele e Stela mostram que a droga apreendida era mesmo dele, porque ela narrava exatamente o que a polícia fazia durante a apreensão. Prosseguindo com a Investigação, em janeiro de 2022, o BAEP fez nova apreensão no mesmo local. Em 14 de fevereiro, foi cumprida a prisão na casa dele, onde encontraram grande quantia em dinheiro, em notas trocadas e embaladas, além de anotações. Na mesma oportunidade, em nova investida na mata, apreenderam mais uma quantidade. Erika ainda chama a atenção para a forma que toda a droga era picada e armazenada. Como apreenderam o celular, pediram autorização para análise dos dados, e encontraram diversas imagens da droga apreendida e prova de que ele frequentava o local onde ficavam escondidas, além de conversas em aplicativo de mensagem sobre venda de entorpecente. Ainda, havia foto relacionada à apreensão do BAEP e, dois dias depois foto, de reportagem sobre essa apreensão.

O policial civil Lucas, além de descrever os fatos nas mesmas condições, ainda detalhou o armazenamento da droga, em sacola laranja e em sacola preta, com quantias maiores, ainda não fracionadas, o que, segundo ele, indica a posição e a responsabilidade de Rhenan na hierarquia do tráfico.

E, como já se fez consignar, conquanto tenha ficado silente na fase inquisitiva (fls. 107), confessou em Juízo a propriedade de toda a droga apreendida, assim como a associação com Matheus para a prática da traficância no bairro Santa Eliza, parceria que perdurou até o assassinato dele. Ainda, admitiu ter pessoas sob seu comando, mas também outras em hierarquia superior, sem identificá-las por receio.

Não pode ser considerada, todavia, a alegação de que o dinheiro apreendido era da loja pertencente à companheira, por absoluta falta de prova nesse sentido, devendo ser relacionado diretamente ao tráfico, como consta da denúncia.

Diante desse quadro, a condenação é inafastável.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: Os antecedentes do réu serão analisados na fase seguinte. Aqui, porém, há de se destacar a expressiva quantidade de droga apreendida durante três diligências distintas, a indicar posição de liderança e destaque do réu no tráfico no Bairro Santa Eliza. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena, aumentada em 1/2, em sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e setecentos e cinquenta (750) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase: A agravante da reincidência se compensa com a confissão;

3ª fase: Inviável a redução da pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Como já se fez consignar, os elementos de prova indicam que a atividade ilícita capitaneada pelo réu está intrinsecamente relacionada ao crime organizado, o que então afasta a incidência do redutor legal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar RHENAN FORTE BEZERRA, pela prática do crime consubstanciado no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no seu patamar raso.

Imponho ao réu o regime inicial fechado (artigo 33, § 1º, “b”, do Código Penal).

Considerando-se a natureza do delito, que deve por todos os meios ser reprimido e, principalmente, considerando-se que deve se impedir volte o acusado a delinqüir, não autorizo que recorra deste pronunciamento em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do celular e dinheiro apreendidos na operação, em favor da União.

Publique-se. Intimem-se.

P.I.C.

Rio Claro, 28 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA